

1500210-86.2022.8.26.0266

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Paulo Alexandre Rodrigues Coutinho

Comarca: Itanhaém

Foro: Foro de Itanhaém

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... teorias que explicam a consumação dos tipos do roubo e do furto. Pela teoria da contrectatio, a consumação se dá com o simples contato entre o agente e a coisa alheia. Pela apprehensio ou amotio, a consumação se dá quando a coisa passa para o poder do agente. Na ablatio, a consumação se dá quando a coisa, além de apreendida, é transportada de um lugar para outro e, finalmente, na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itanhaém

Foro de Itanhaém

1ª Vara

Avenida Rui Barbosa, 867, Itanhaém-SP - cep 11740-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500210-86.2022.8.26.0266 - lauda

CONCLUSÃO

Aos 28/11/2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Judicial, Exmo. Sr. Dr. PAULO ALEXANDRE RODRIGUES COUTINHO. Eu, _____, subscrevi.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500210-86.2022.8.26.0266

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ISRAEL CAVALCANTE DIAS DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Alexandre Rodrigues Coutinho

VISTOS.

ISRAEL CAVALCANTE DIAS DA SILVA, já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público, valendo-se da atribuição que lhe é conferida pelo artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, como incurso nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal, pela prática dos fatos delituosos narrados na introitoal de fls. 03/04, a saber:

"Consta dos inclusos autos de inquerito policial que, no dia 11 de novembro de 2021, por volta das 13h45min, na Avenida Condessa de Vineiros, nº 1131, Jequitibá, nesta cidade e comarca de Itanhaém, Israel Cavalcante Dias da Silva, qualificado a fls. 40, subtraiu para proveito próprio, coisa alheia móvel, consistente na motocicleta Honda/NXR 160 Bros, placas BRY-0B78, avaliada em R\$ 16.642,00 (dezesesseis mil e seiscentos e quarenta e dois reais), pertencente à Thamyres Aparecida Gonçalves Beco Ribeiro. Segundo consta, aproveitando-se que a vítima estacionara a motocicleta e adentrou na CMTCE de Itanhaém/SP, o denunciado, sorrateiramente, apoderou-se do bem. Enquanto o denunciado manobrava a motocicleta,

a vítima retornou, visualizando o momento em que empreendeu fuga. Após comunicação do ocorrido à Guarda Municipal que passava pelo local no momento dos fatos, o denunciado foi visualizado conduzindo a motocicleta, que se encontrava com emplacamento diverso do original, na madrugada do dia seguinte, pelas proximidades do km 274 da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega. Na sequência, os Policiais Militares Rodoviários obtiveram êxito na detenção do denunciado, que foi conduzido para o 3º Distrito Policial de Cubatão, tendo a vítima comparecido no local e o reconhecido como a pessoa que subtraiu sua motocicleta.”

Acompanhou a denúncia o auto de inquérito policial, no qual, estando em termos, foram encadernados, dentre outros documentos, termos de declarações, o boletim de ocorrência (fls. 08/14), o auto de exibição e apreensão (fl. 15), o auto de entrega (fl. 18), o auto de reconhecimento pessoal (fl. 19), o auto de avaliação (fl. 47) e o relatório lavrado pela polícia judiciária (fls. 50/51).

Porquanto preenchidos os requisitos legais, a denúncia desfechada foi recebida, determinando-se a citação do acusado (fls. 58/59). Citado, o acusado apresentou resposta à acusação às fls. 85/87, por intermédio de defensor dativo. Por não ser o caso de absolvição sumária, designou-se data para realização de audiência de instrução e julgamento, por meio de plataforma remota (fls. 97/99).

Na solenidade, iniciados os trabalhos, foi dispensada a oitiva das testemunhas arroladas, foi interrogado o acusado. Então, rumou o feito para os debates orais, em vista da inexistência de diligências complementares. Nos debates, a Acusação protestou pela procedência integral da denúncia, enquanto a Defesa protestou pela absolvição do acusado, sob à égide da anemia de provas.

É o breve relato dos autos (artigo 381, incisos I e II, do Código de Processo Penal). FUNDAMENTO e DECIDO.

Trata-se de ação penal pública onde colima o Ministério Público a condenação de Israel Cavalcante Dias da Silva nas sanções do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal.

A materialidade dos fatos enfeixa-se no boletim de ocorrência (fls. 08/14), auto de exibição e apreensão (fl. 15) e auto de entrega (fl. 18). A autoria do acusado, malgrado o esforço da defesa, restou indubitavelmente evidenciada pela prova testemunhal produzida.

Quando de seu interrogatório prestado perante a autoridade policial (fl. 42), fez uso de seu direito constitucional de permanecer silente. Em Juízo, na essência, confessou os fatos, nos termos da peça incoativa.

É claro que a confissão do réu, por si só, não é fundamento suficiente para lastrear sua condenação, devendo vir amparada em outros elementos de prova. Vale dizer, conforme art. 197 do Código de Processo Penal, “o valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para outros elementos de prova, e para a sua apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância.”

Pois bem, no caso dos autos, realizado o referido cotejo, revelou-se inarredável coerência entre as palavras do acusado e as demais provas amealhadas.

O policial militar Cleberson, em seu depoimento prestado em solo indiciário (fls. 27/28), declarou que na data dos fatos efetuava patrulhamento de rotina pelas proximidades do km 274 da rodovia Padre Manoel da Nóbrega, durante a madrugada, quando, por volta das 05:00h, visualizou três motocicletas transitando em alta velocidade. Emitidos sinais sonoros e visuais de parada, os condutores das motocicletas empreenderam fuga. Em um determinado momento da perseguição, o

condutor da motocicleta Honda/NXR 160 Bros, ostentando o emplacamento FXM-0J14 caiu ao solo ao ingressar na alça de acesso da rodovia dos Imigrantes, possibilitando, assim, sua abordagem e identificação. Efetuadas pesquisas relacionadas ao emplacamento do veículo, nada foi localizado nos sistemas. E, pesquisada a numeração do chassi da motocicleta, constatou que emplacamento dela era diverso do original, BRY-0B78, o qual possuía um registro de furto recente. Indagado, o acusado, informalmente, relatou que acompanhava um indivíduo denominado Guilherme, sendo este o responsável pela subtração da motocicleta alvitrada.

É cediço que o valor do depoimento policial, inexistindo má-fé, constitui importante elemento de prova, o qual merece confiança, pois realizado após compromisso e sem contradita da parte do réu. Aliás, sobre a validade dos depoimentos dos policiais, relembre-se que:

"o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF - 1ª Turma - HC 74.608-0/SP - Rel. Min. Celso de Mello - DJU de 11.04.97, pág. 12.189).

Outras provas robustecem o conjunto probatório. A vítima Thamyres, em seu depoimento prestado em solo indiciário (fl. 17), alegou que por volta das 13:00h do dia 11/11/2021 deixou a sua motocicleta Honda/NXR 160 Bros, de placas BRY-0B78, estacionada defronte ao CMTC de Itanhaém/SP, situado na Avenida Condessa de Vineiros, 1131. Ao retornar ao local onde deixou sua motocicleta estacionada, avistou um indivíduo sobre ela e, embora tenha tentado despertar a atenção de terceiros, foi ignorada. Referida pessoa manobrou o veículo e empreendeu fuga, vindo a comunicar o ocorrido à guarda civil municipal e à polícia militar. Na medida em que o veículo não foi encontrado, retornou para sua casa, átimo em que recebeu uma ligação da polícia militar, por volta das 06:00h, sendo comunicada de fora localizado o motociclo em Cubatão/SP. Na sequência, compareceu ao 3º Distrito Policial de Cubatão, onde reconheceu pessoalmente o acusado como sendo a pessoa que avistou subtraindo sua motocicleta no município de Itanhaém/SP. Acrescentou ainda que Israel trajava as mesmas vestes do meliante (chapéu de pescador cinza, casaco branco e calça jeans), bem como possui as mesmas características e porte físico.

Estas são as provas. É de se ver, portanto, que as provas produzidas revelam, até com facilidade, a incursão do acusado no crime de furto praticado. Veja-se que, conforme bem narrado pelas testemunhas, o acusado fora surpreendido em posse da motocicleta da vítima. Vale ressaltar, outrossim, que a vítima reconheceu o acusado em solo policial, indene de dúvida, como sendo o autor do crime em apreço.

Não bastasse, relembre-se que, em termos de prova convincente, a palavra da vítima, evidentemente, prepondera sobre a do réu. Esta preponderância resulta do fato de que uma pessoa, sem desvios de personalidade, não irá acusar desconhecido da prática de um delito, quando isso não ocorreu. E quem é acusado, em geral, procura fugir da responsabilidade de seu ato. Portanto, tratando-se de pessoa idônea, sem qualquer animosidade específica contra o réu, não se poderá imaginar que ela vá mentir em Juízo e o acusá-lo de crime inexistente ou praticado por outrem.

A título de cautela, relembre-se, a respeito, que a apreensão da res furtiva em poder do acusado enseja inversão do ônus da prova. Em tal hipótese, para lograr a absolvição, cumpre à defesa demonstrar uma convincente versão que a justifique, o que, na espécie, inocorreu.

E nem se alegue que as condutas constatadas não possuem relevância criminal, por aplicação do princípio da insignificância à espécie. Procurando parametrizar os limites de incidência deste princípio, palmilhou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal na estipulação de alguns vetores a serem analisados no caso concreto: i) mínima ofensividade da conduta do agente; ii) nenhuma periculosidade social da ação; iii) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e; iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Sucede que, a toda evidência, não há como se considerar insignificante o furto de bens dessa estirpe, cujo valor, por certo, ninguém dispensaria a título de esmola para outras pessoas. No mesmo sentido a jurisprudência mais judiciosa:

“Não há que se falar em atipicidade da conduta diante do pequeno valor do bem. Deve-se considerar que os objetos possuem valores relativos, o que pode ser desprezível para alguns, para outros poder ter grande importância pelo que não se pode inferir da inexistência do crime pela irrelevância do objeto. Ademais, a tese de que a subtração de bens de pequeno valor não constitui crime é ao menos duvidosa, pois geraria uma verdadeira autorização, por exemplo, para que os supermercados fossem furtados, vistos que a grande maioria dos bens ali vendidos, considerados individualmente, tem pequeno valor, principalmente se considerado o patrimônio da empresa-vítima”. (TJ-SP – SER: 00025819620188260635; Relator: Marco Antônio Marques da Silva; J.: 22/11/2018; 6º Câmara de Direito Criminal; P.: 26/11/2018).

Inviável, igualmente o afastamento da culpabilidade do acusado, sob o argumento de que agiu sob o efeito de álcool ou outras substâncias análogas. A uma porquanto não se desincumbiu a defesa do ônus de comprovar tal assertiva. A duas, ainda que cogitasse em sentido diverso, é cediço que os efeitos de tais substâncias não excluem a imputabilidade penal.

Vale ressaltar que a legislação penal só isenta de pena aquele que em razão da dependência da droga, seja inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, por motivo de caso fortuito ou força maior, o que não se verifica.

A tanto se acresça que art. 28, § 1º, do Código Penal também prevê que a embriaguez ou qualquer intoxicação por substância análoga somente funcione como excludente da culpabilidade quando presentes os mesmos requisitos. Nesse sentido, cabe destacar a jurisprudência do eg. Tribunal de Justiça de São Paulo, *mutadis mutandis*:

“A alegação de que a embriaguez voluntária pelo álcool desnatura o *animus necandi* choca-se com o dispositivo expresso de lei que é o art. 28, inciso II do Código Penal, que estabelece como critério a não exclusão da imputabilidade penal pela via da embriaguez. Adota-se o critério da vontade residual de Manzini, da escola clássica, ou técnico-jurídica, italiana, ou a medida política criminal preconizada por Roxin, na Alemanha, de qualquer maneira, a embriaguez não se constitui em causa excludente de culpabilidade em nosso sistema penal” (AP. 303.383-7/7-SP, 1.º C., rel. Fortes Barbosa, 31.07.2000, v.u.).

Finalmente, inaplicável a desclassificação do delito para sua forma tentada. Segundo lição do Ministro Moreira Alves.

“há quatro teorias que explicam a consumação dos tipos do roubo e do furto. Pela teoria da *contrectatio*, a consumação se dá com o simples contato entre o agente e a coisa alheia. Pela *apprehensio* ou *amotio*, a consumação se dá quando a coisa passa para o poder do agente. Na *ablatio*, a consumação se dá quando a coisa, além de apreendida, é transportada de um lugar para outro e, finalmente, na *illatio*, a consumação se dá quando a coisa é transportada ao local desejado pelo agente para

tê-la a salvo. O art. 155 do Código Penal traz como verbo-núcleo do tipo penal do delito de furto a ação de 'subtrair'; pode-se concluir que o direito brasileiro adotou a teoria da apprehensio ou amotio, em que os delitos de roubo ou de furto se consumam quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que num curto espaço de tempo, independentemente de a res permanecer sob sua posse tranquila" (STJ; AgRg no REsp: 1226382 RS 2011/0002120-3; Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior; J. em 15/09/2011).

No caso dos autos, consoante apurado, o acusado fora detido após haver se evadido em poder da motocicleta de propriedade da vítima, de sorte a não poder se cogitar no reconhecimento da causa de diminuição da tentativa.

Tais elementos, quando analisados em conjunto, incutem neste Juízo a certeza quanto à efetiva prática do delito pelo acusado, razão pela qual encontra-se incurso nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal.

DOSIMETRIA:

A culpabilidade, entendida como grau de reprovabilidade da conduta do acusado, deve ser considerada normal.

Não obstante reincidente (fl. 74), o acusado não é possuidor de antecedentes criminais. E isso porque, não havendo condenação definitiva (fora dos casos de reincidência), tal aspecto não poderá ser valorado em seu desfavor, por respeito ao princípio da presunção de inocência, resguardado em âmbito constitucional. Vale dizer,

"(...) inquéritos policiais ou ações penais em andamento, inclusive, sentença condenatória sem o trânsito em julgado, não podem, em razão do princípio constitucional do estado presumido de inocência, ser considerados para agravar a pena-base do condenado"(STJ; HC 92665/RJ; Min. Laurita Vaz; 5ª Turma; J. em 13/08/09).

Nesse sentido, aliás, é a Súmula 444 do STJ.

Sobre a conduta social e a personalidade do acusado não foram amealhados elementos suficientes nos autos. Os motivos são próprios à espécie. As circunstâncias e as consequências devem ser consideradas normais. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o delito.

Diante destas circunstâncias, aplico a pena base ao réu em 01 (um) ano de reclusão.

Presente a agravante da reincidência, ex vi do art. 61, inc. I, do CP (vide certidão fl. 74, processo nº 0071965-05.2011.8.26.0050, condenado pelo crime de roubo), agravo a pena em 1/6. Presente a atenuante da confissão espontânea, ex vi do art. 65, inc. III, "d", do CP, atenuo a pena até seu mínimo legal.

Ausentes quaisquer causas de aumento e de diminuição da pena.

Inexistindo outras causas de modificação da pena, torno-a, destarte, em definitivo, 01 (um) ano de reclusão.

Ante a reincidência do acusado, aplico-lhe, inicialmente, o regime semiaberto para cumprimento da reprimenda, ex vi art. 33, §2º, 'a', c/c art. 33, §3º, ambos do Código Penal.

Igualmente em vista das péssimas circunstâncias judiciais e a reincidência do acusado, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por outras restritivas de direito, nos termos do art. 44, inc. II, do CP, e de suspender condicionalmente

sua execução, ex vi do art. 77, inc. I, do mesmo Diploma

DIANTE DO EXPOSTO:

JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA e, em consequência, CONDENO o acusado ISRAEL CAVALCANTE DIAS DA SILVA, já qualificado, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO, em regime inicialmente semiaberto. Isto por considerá-lo incurso nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal.

Deixo de condenar o réu em custas processuais, ante a hipossuficiência ora reconhecida.

Não reconheço ao acusado a possibilidade de recorrer em liberdade, porquanto necessária a decretação de sua prisão preventiva como garantia da ordem pública. Consoante se infere das certidões constantes no apenso, o acusado possui várias passagens criminais, o que demonstra seu descaso com a Justiça e o perigo a que expõe à sociedade acaso colocado em liberdade. Vale dizer, a recalcitância delitiva do acusado descortina a impossibilidade de sua manutenção em liberdade, razão pela qual necessária a decretação de sua prisão (art. 312, c/c art. 387, ambos do Código de Processo Penal). Expeçam-se os rs. mandados de prisão.

Deixo de fixar eventual indenização mínima ao réu, tal qual consta no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, por não ter sido alvo de pedido expresso na denúncia e tampouco objeto de detalhamento na instrução.

Fixo os honorários advocatícios no correspondente máximo do item respectivo da tabela do convênio OAB - Defensoria ao(s) procurador(es) nomeado(s). Expeça-se certidão com o trânsito em julgado.

Transitada em julgado, adote-se as seguintes providências:

- i) em cumprimento ao art. 72, § 2º, do Código Eleitoral, oficie-se o Colendo Tribunal Regional Eleitoral da circunscrição de residência do(s) condenado(s), dando-lhe ciência da condenação, para cumprimento do inciso III do art. 15 da Constituição Federal;
- ii) oficie-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD) dando-lhe conhecimento ao resultado deste julgamento;
- iii) expeça-se guia de execução (ou de recolhimento), provisória ou definitiva, conforme o caso, para o devido encaminhamento do(s) condenado(s) ao estabelecimento prisional estabelecido nesta sentença;
- iv) expeça-se a competente certidão de honorários, em valor fixado no máximo constante da tabela do Convênio.

Registre-se. Cumpra-se. Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Comarca de Itanhaém, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA